

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 08/10/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-014735.989.25-3.

Representante: Beta Clean & Service LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

Responsável: David Hilário Neto – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90065/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna, objetivando a prestação de serviços de limpeza e zeladoria com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços de alimentação escolar com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos próprios da Secretaria de Educação.

Valor Estimado: R\$ 5.179.173,84 (Cinco milhões, cento e setenta e nove mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogado: Rodrigo Moreno (OAB/SP 155.322).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REPACTUAÇÃO. ÍNDICES DE REAJUSTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **BETA CLEAN & SERVICE LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90065/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**, objetivando a prestação de serviços de limpeza e zeladoria com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços de alimentação escolar com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos próprios da secretaria de educação.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital;

a) Ausência de planejamento adequado falhas no estudo técnico preliminar.

b) Falhas no Termo de Referência: ausência de indicadores de nível de serviço (SLA); não especifica a composição mínima, as atribuições e a forma de atuação da equipe de fiscalização; a planilha de composição não é acompanhada de memória de cálculo nem explicita estimativas de quantitativos, metodologia utilizada para mensurar jornadas, metragem a ser limpa, número de refeições a serem preparadas e frequência dos serviços, comprometendo a precisão da estimativa orçamentária, podendo levar à formulação de propostas inconsistentes e à ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros durante a execução.

c) Improriedade da previsão de reajuste em substituição à repactuação obrigatória.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 30).

1.6. O Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 38, 42 e 51).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-014735.989.25-3

SESSÃO: 08/10/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame de representação de **BETA CLEAN & SERVICE LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90065/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**, objetivando a prestação de serviços de limpeza e zeladoria com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços de alimentação escolar com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos próprios da secretaria de educação.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas, em que pese indicar o afastamento da maioria das críticas, aponta circunstância que demanda correção para o regular processamento do certame.

2.3. Nesse sentido, acolho o posicionamento da instrução para determinar à Prefeitura de Jaguariúna o ajuste do edital aos termos do art. 135, da Lei nº 14.133/21, eliminando a previsão de reajuste em substituição à repactuação.

Conforme manifestação do DIPE, ao estabelecer reajuste apenas pelo IGPM ou INPC, o edital incorreu em dois vícios substanciais: (I) afastou-se indevidamente do regime jurídico da repactuação, impedindo que as contratadas tenham recomposição integral e tempestiva das variações de custos; e (II) introduziu insegurança jurídica ao prever dois índices alternativos, aplicando-se sempre o menor, sem critério técnico, o que viola o princípio da isonomia e compromete o planejamento econômico-financeiro dos licitantes.

Além disso, a fixação do termo inicial na data do orçamento estimativo contraria o §3º, do art. 135, da Lei nº 14.133/2021, que vincula o marco inicial à data da proposta ou da última repactuação.

Em reforço, o Ministério Público de Contas destacou que o *caput* do referido dispositivo legal, reza que os preços contratados serão reajustados mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada, desse modo, o reajuste baseado em índice oficial (IGPM ou INPC), consoante descrito no item 7.2 do Contrato, afronta o disposto na nova lei de licitações, em especial o descrito no *caput* do art. 135. Conquanto a repactuação vise a manutenção de equilíbrio econômico-financeiro contratual, a mesma deve observar a análise da variação dos custos, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo.

Do mesmo modo, o reajuste após um ano, levando em conta a data do orçamento estimado, descrito no item 7.1 do Contrato, contraria o § 3º, art. 135, da LF nº 14.133/21, que dispõe que a repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta e será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos. Portanto, o reajuste após um ano contado da data do orçamento estimado, não condiz que o disposto no § 3º, art. 135, da Lei nº 14.133/21.

2.4. Por outro lado, acolhendo a instrução majoritária e justificativas apresentadas, considero pelas razões expostas nos autos improcedentes as demais críticas apresentadas pela Representante, podendo, assim, a Prefeitura prosseguir com as respectivas condições previstas no edital ora examinado.

2.5. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, Ministério Público de Contas e Secretaria-

Diretoria Geral, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º, do artigo 171, da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA DE JAGUARIÚNA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, ajustando-o às regras do art. 135, da Lei nº 14.133/21, excluindo a previsão de reajuste em substituição à repactuação.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Valdenir Antonio Polizeli
Conselheiro Substituto – Auditor